

통 보 사 항

일련번호 19세무 - 1 - 08

제 목 과다납부 취득세 적기 회수노력 미흡

소관부서 ♠♠처 ●◆■, ♠♠처 ♣♣부

관계부서

내 용

우리 공사는 천연가스 수요증대 및 안정적 공급을 위한 최적의 공급인프라 구축을 위해 노력하고 있다. 이를 위해 기존 설비의 증설 및 보강 공사, 미공급지역에 대한 신규 공급설비 건설공사 등을 적기에 수행하고자 부단히 노력하고 있다.

「지방세법」 제20조(신고 및 납부)에 따라 취득세 과세대상 물건을 취득한 자는 그 취득 후 60일 이내에 취득세를 납부 하여야 한다.

◆◆지역본부 등 7개 지역본부 건설관련 부서는 2015년부터 2019년까지 건설공사를 수행하고 자산을 취득한 이후 과세대상 건축물 등에 대한 취득세를 [표1]과 같이 신고 및 납부하였다.

[표1] 원시취득세 신고·납부 내역

본부명	구 분(건수)	과세표준	산출세액	신고연도
○○○	건설공사(1)	21,682,479,758	480,515,840	2017
▣▣▣	배관이설(5)	5,692,118,663	62,740,310	2016~2018
●●●	건설공사(1)	67,018,411,318	1,358,630,420	2016~2017
◎◎◎	건설공사(3)	189,062,029,114	2,264,974,271	2015~2017
	배관이설(3)	4,987,134,977	49,871,350	2016
♠♣	건설공사(2)	21,415,626,847	469,172,310	2018
▤▤▤	건설공사(3)	422,836,251,102	8,549,403,240	2017~2019
●●●○	건설공사(1)	40,707,661,879	740,879,446	2017
합 계		773,401,713,658	13,976,187,187	

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

♠♠처 ♣♣부는 본사 건설관련 부서에서 발주한 건설공사의 준공이 완료되면 「건설공사비 정산지침」에 따라 정산업무를 수행하고 있다. 동 부서는 정산작업이 완료되면 같은 지침 제11조(정산) 2항에 따라 정산결과를 관련 부서에 통보하여 해당부서가 즉시 지방세 업무(수정신고 또는 경정청구)를 완료할 수 있도록 하고 있다.

위 부서는 건설공사 정산작업을 완료한 후 해당 지역본부 및 건설단에 그 결과를 공문으로 발송하고 있으나 지방세 납부 지원업무를 담당하고 있는 같은 처 ◎◆■에는 그 내역을 통보하지 않고 있다.

한편, 각 지역본부 및 건설단 관리부는 통보 받은 정산자료를 근거로 하여 최종 납부할 과세표준 및 납부할 세액을 확정된 후 최초신고 자료와 비교하여 과다납부 세액이 발생한 경우 해당 관청에 환급(경정청구) 신청을 하여야 한다.

그러나 ◆◆지역본부 등 7개 지역본부 및 건설단은 경정청구를 적기에 시행하지 않았고, 그 결과 [표2]와 같이 최대 약 31억 원의 세금을 감사일 현재까지 돌려받지 않고 있다.

[표2] 과다납부 취득세 미회수 내역

본부명	구 분(건수)	기 납부세액	확정세액	미회수 금액
◎◎	건설공사(1)	480,515,840	434,747,681	45,768,159
▣▣	배관이설(5)	62,740,310	61,350,718	1,389,592
●●	건설공사(1)	1,358,630,420	1,241,514,787	117,115,633
◎◎	건설공사(3)	2,264,974,271	1,882,475,171	382,499,100
	배관이설(3)	49,871,350	49,690,198	181,152
♠♣	건설공사(2)	469,172,310	311,426,529	157,745,781
▤▥	건설공사(3)	8,549,403,240	6,101,009,740	2,448,393,500
합 계		13,235,307,741	10,082,214,824	3,153,092,917

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

**●●○○은 과세·비과세 구분 용역 시행 후 경정청구 수행 예정

☞☞처 ●◆■는 국세(법인세, 부가세, 종부세 등) 및 지방세 납부업무를 지원하기 위해서 「상·하반기 현장 세무지도점검」과 코스모스 상 「세무 Q&A」 등을 운영하고 있다.

그러나 상기 부서는 전사를 대상으로 매년 지방세 납부현황 자료만 취합하고 있을 뿐 특정 지역본부의 건설공사 관련 취득세 경정청구 결과는 별도로 관리하지 않고 있다.

따라서 현행 규정 상 특정 지역본부가 취득세 경정청구 기한(최초 신고일로부터 5년)을 경과하여 과다 납부한 세금을 환급받지 못해 공사의 예산을 낭비하더라도 그 사실을 인지하거나 예방할 수 있는 주관 부서가 없는 실정이다.

관계부서 의견

●◆■ ●◆■는 현재 건설처, ●◆■, ☞☞처 등이 추진중인 「정산방법 개선 및 SAP 개발 협의체(TF)」가 성공적으로 마무리 될 수 있도록 적극 협조하는 것은 물론 지역본부 및 건설단의 취득세 최초신고 및 경정청구 등의 내역을 ●◆■에 제출토록 하여 지방세 납부 및 환급 업무가 적기에 수행될 수 있는 방안을 마련하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

① ●◆■장은 지역본부 및 건설단의 취득세 최초신고 및 경정청구 등의 내역을 ●◆■에 제출토록 하여 지방세 납부 및 환급 업무가 적절히 수행되는지 여부를 확인할 수 있는 제도 등을 마련하시기 바랍니다. (통 보)